

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8339/2540

บริษัท ทอง ทวี สิน วิศวกรรม จำกัด โจทก์
บริษัท ไทย พลาสติก และ เคมีภัณฑ์
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 474

การเรียกคืนเงินส่วนที่ชำระเกินในกรณีโจทก์ส่งมอบ สินค้าไม่ถูกต้องตรงตาม
ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายเป็น เรื่องที่โจทก์ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์
อันแท้จริง แห่งมูลหนี้ หาใช่เป็นเรื่องความรับผิดชอบเพื่อชำระคบกพร่อง ซึ่งมีอายุความ 1
ปี ไม่ และกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติ เรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะอายุความจึงมี
กำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164(เดิม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาจ้างเหมาโจทก์ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงงาน
ของจำเลย โดยตกลงชำระราคากันเป็นงวด ๆ ด้วยโจทก์จัดส่งเครื่องและอุปกรณ์
บำบัดน้ำเสียและติดตั้งเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2534 และผ่านการทดลองเดิน
เครื่องแล้วสำหรับค่าติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจำเลยชำระให้โจทก์งวด
เดียวเป็นเงิน 38,634 บาท ค้างชำระอยู่ 1 งวดเป็นเงิน 38,634 บาท ส่วนค่าเครื่อง
และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจำเลยชำระให้โจทก์ไม่ครบถ้วนยังค้างค่าเครื่องอยู่เป็น
เงิน 309,735 บาท และค่าอุปกรณ์อื่นนอกสัญญา 60,490 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลย

ยังค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยทั้งสิ้นเป็นเงิน 470,187.85 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระ
เงินจำนวน 470,187.85 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน
408,859 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันส่ง
มอบสิ่งของและงาน คดีจึงขาดอายุความ โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะระบบบำบัด
น้ำเสียที่โจทก์ติดตั้งไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อตกลงในสัญญาและมาตรฐานทาง
วิศวกรรมจำเลยต้องดำเนินการแก้ไขและติดตั้งเพิ่มเป็นส่วนใหญ่โจทก์ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าจ้างเหมางวดสุดท้ายจำนวน 38,634 บาท หากเรียกได้ก็ขอหักกลบลบ
หนี้ค่าสินค้าที่โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยตามฟ้องแย้ง เงินเพิ่มค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งนอก
สัญญาจำนวน 60,490 บาท จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบเพราะโจทก์กระทำไปโดยจำเลยมิได้
ยินยอมด้วยและเป็นงานที่โจทก์ต้องรับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาส่วนเงินค่า
เครื่องและอุปกรณ์จำนวน 309,735 บาทที่โจทก์เรียกร้องมานั้น โจทก์ส่งมอบสินค้า
ให้จำเลยไม่ตรงตามข้อตกลง การที่โจทก์เอาสินค้าที่เป็นของเทียมมาติดตั้งให้จำเลย
ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานมีเพียงครึ่งเดียวของสินค้าที่แท้จริง โจทก์จึงต้องคืน
เงินค่าสินค้าให้จำเลยเป็นเงิน 1,043,000 บาท จำเลยขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้เอาแก่
เงินค่าเครื่องและอุปกรณ์ที่โจทก์เรียกร้องจำนวน 309,735 บาทเงินค่าจ้างเหมาใน
การติดตั้งจำนวน 38,634 บาท กับเงินเพิ่มค่าอุปกรณ์จำนวน 60,490 บาท เหลือเงิน
ที่โจทก์ต้องคืนให้จำเลยจำนวน 635,141 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ใช้เงิน
จำนวน 635,141 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินตามฟ้องแย้งจำนวน 635,141 บาท แก่
จำเลย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำขอตามฟ้องโจทก์และคำขออื่นของจำเลยนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เรื่องอายุความ ฟ้องแย้งนั้น เห็นว่า การเรียกคืนเงินส่วนที่ชำระเกินในกรณีโจทก์ส่งมอบเครื่องอัด ตะกอนลอยไม่ถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ หาใช่เป็นเรื่องความรับผิดชอบ เพื่อชำระคบกพร่องซึ่งมีอายุความ 1 ปี ดังที่โจทก์ฎีกาไม่และกรณีนี้ไม่มีกฎหมาย บัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะอายุความจึงมีกำหนด 10 ปี ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (เดิม) โจทก์ส่งมอบเครื่องอัดตะกอนลอยให้ จำเลยวันที่ 20 มิถุนายน 2533 จำเลยฟ้องแย้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2536 คดีตาม ฟ้องแย้งของจำเลยจึงยังไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ